

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3388/2531

บริษัท เบอร์โก จำกัด
นายธีระพันธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 112

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
พ.ศ.2522 มาตรา 11

การซื้อลดเช็คกับการให้กู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมคนละประเภทมีกฎหมายรองรับ
ในเรื่องรูปแบบและผลประโยชน์ผิดแยกแตกต่างกัน ดังนั้น การที่บริษัทโจทก์มี
วัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน จึงไม่อาจฟังว่า การซื้อลดเช็คอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ
บริษัทโจทก์

บริษัทโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการรับซื้อลดเช็ค แต่รับซื้อลดเช็คไว้ ถือว่า
บริษัทโจทก์ได้เช็คมาโดยการประกอบกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ไม่อาจอ้างได้ว่า
เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ และไม่เป็นผู้เสียหายดำเนินคดีแก่จำเลยตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางไต่สวนโจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการแทนโจทก์ได้ และมีวัตถุประสงค์ ๒๔ ข้อ ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๑ โจทก์มอบอำนาจให้นางสาวผ่องศรี ตั้งเบญจผล ฟ้องคดีนี้ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ โจทก์โดยนางสาวผ่องศรี สมุห์บัญชีได้รับเช็คพิพาทจากห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์เซ่งฮวดซึ่งนำมาขายลดเช็ค เป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท ๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๘ จำนวนเงิน ๔๐,๐๒๔ บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงชื่อส่งจ่าย ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๓ เมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาพลับพลาไชย แต่ธนาคารเจ้าของเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ ให้เหตุผลว่า "โปรดติดต่อผู้ส่งจ่าย" ปรากฏคามไต่สวนเช็คเอกสารหมาย จ.๔

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงพึงได้จากทางนำสืบของโจทก์และที่โจทก์รับในฎีกาว่า โจทก์รับซื้อลดเช็คพิพาทมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์เซ่งฮวด และตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.๑ รวม ๒๔ ข้อ ไม่ปรากฏว่าให้โจทก์

ทำการรับซื้อลดเช็คได้ ดังนั้น โจทก์จึงได้เช็คพิพาทมาโดยการประกอบกิจการนอก
ขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ
และไม่อาจเป็นผู้เสียหายดำเนินคดีแก่จำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ ที่โจทก์ฎีกาว่า การซื้อลดเช็คของโจทก์คือการให้กู้
ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ นั้น เห็นว่าการซื้อลดเช็คกับการ
ให้กู้ยืมเป็นนิติกรรมคนละประเภท มีกฎหมายรองรับในเรื่องรูปแบบและผล
ประโยชน์ผิดแยกแตกต่างกันฟังไม่ได้ว่าการซื้อลดเช็คของโจทก์อยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์ของโจทก์ และที่โจทก์ฎีกาว่า การรับซื้อเช็คเป็นการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในด้านเงินทุน ไม่ถึงกับเป็นนอกวัตถุประสงค์ของโจทก์ เทียบได้กับคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๓๔/๒๕๒๖ นั้น เห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นเรื่องนำเช็คมา
แลกเงินสด หาใช่เป็นการรับซื้อลดเช็คอันเป็นการค้าไม่ รูปคดีไม่ตรงกับคดีนี้ฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น ไม่จำต้องวินิจฉัยถึงข้อฎีกาของโจทก์ที่ว่า การซื้อลดเช็คของโจทก์
ต้องห้ามโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ หรือไม่อีกต่อไป

พิพากษายืน

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

ศาลอาญา - นายภิญโญ แก้วนเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายสมมาตร พรหมานกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ